

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6111/2537

นายกำชัย สงวนสิน

นายสรรัชต์ นรัจรรย์ากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 138

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ส. ทนายจำเลยทั้งสามร่วมกับฝ่ายโจทก์คบคิดกัน
ฉ้อฉลจำเลยทั้งสาม การที่ ส. ทนายจำเลยทั้งสามทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
โดยจำเลยทั้งสามมิได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสามจะต้องไปว่า
กล่าวกับ ส.เอง เมื่อจำเลยทั้งสามตั้ง ส. เป็นทนาย-ความดำเนินคดีแทนโดยมีอำนาจ
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ตราบไคที่จำเลยทั้งสามยังมิได้ขอถอน ส. จาก
การเป็นทนายความของตน การกระทำของ ส.ในฐานะทนายความของจำเลยทั้งสาม
ย่อมจะต้องผูกพันจำเลยทั้งสาม

เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ส. ทนายจำเลยทั้งสามร่วมกับฝ่ายโจทก์คบคิดกัน
ฉ้อฉลจำเลยทั้งสาม การที่ ส. ทนายจำเลยทั้งสามทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
โดยจำเลยทั้งสามมิได้รู้เห็นยินยอมหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสามจะต้องไปว่า
กล่าวกับ ส.เอง เมื่อจำเลยทั้งสามตั้ง ส. เป็นทนาย-ความดำเนินคดีแทนโดยมีอำนาจ
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ตราบไคที่จำเลยทั้งสามยังมิได้ขอถอน ส. จาก

การเป็นทนายความของตน การกระทำของ ส.ในฐานะทนายความของจำเลยทั้งสาม
ย่อมจะต้องผูกพันจำเลยทั้งสาม

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศรำพรรณ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิศิษฐ์ เสวกพันธ์
ศาลอุทธรณ์ - นายสกันธ์ กฤติยาวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>